

재정보증행위등의 신고와 처리 요령(제22조제4항 관련)

1. 신고대상자: 관세청 및 그 소속기관에 소속된 공무원

2. 신고대상 재정보증행위등

가. 친족, 배우자, 동료, 친구 등 제3자(이하 "제3자"라고 함)의 채무에 대한 보증행위

나. 제3자의 취업을 위한 재정보증행위 또는 신원보증행위

다. 그 밖에 명칭에 관계없이 금전적 채무지급 의무가 있는 보증행위

※ 금전적 채무지급 의무가 없는 경우는 신고대상이 아님

3. 신고 및 처리 절차

가. 재정보증행위등을 하고자 하는 자는 별지 제22호서식을 작성하여 배우자의 동의(미혼인 경우 성인인 가족의 동의)를 받은 후 소속 부서의 장을 경유하여 소속 기관의 행동강령책임관에게 제출하여야 한다.

나. 소속 부서의 장과 행동강령책임관은 가목에 따른 신고가 있는 경우 보증채무의 위험성과 이를 규제하는 취지를 설명하고 보증사유 및 보증금액과 보증채무 변제계획 등을 보아 보증채무 부담액이 보증인의 부담능력을 초과하는 등 보증하는 것이 적절하지 않은 경우에는 보증행위를 자제할 것을 권고한다.

다. 소속기관의 행동강령책임관은 신고사항을 재정보증행위등 신고관리대장(별지 제22호의2서식)에 등재한 후 소속 기관의 장에게 보고한다. 이때, 관세청 소속 공무원의 재정보증행위등 신고서는 감사관에게 보고한다.

라. 다목에 따라 보고를 받은 기관장 등은 채무보증과 관련하여 장래 관세공무원으로서의 품위를 손상시키거나 직무에 전념할 수 없게 될 우려가 있을 경우에는 재정보증행위등을 거부하도록 권고한다.

마. 재정보증행위등을 신고한 공무원은 신고된 재정보증행위등에 대하여 변경사항이 있는 경우 즉시 그 내용을 소속 기관장에게 서면으로 신고한다.

4. 재정보증행위등 신고내용의 관리

가. 행동강령책임관은 재정보증행위등 신고사항을 별지 제22호의2서식에 따라 기록 유지하여야 한다.

나. 각 기관장은 재정보증행위등을 신고한 소속 공무원이 인사이동 등으로 다른 소속기관으로 전출한 때에는 기 제출된 신고서 사본을 즉시 통보하여야 한다.

다. 통보받은 기관장은 재정보증행위를 한 직원의 소속 부서의 관리자에게 보증사실을 알람시켜 관련 업무에 참고하도록 한다.

5. 신고 절차 불이행시의 조치

신고 절차를 이행하지 않고 재정보증행위 등을 하여 공무원으로서의 품위를 손상시킨 경우에는 관세공무원 상벌에 관한 훈령에 따라 조치한다.

6. 행정사항

각급 기관 행동강령책임관은 매월말 신고된 전월 신고현황(별지 제22호의2서식)을 매월 관세청 행동강령책임관에게 제출한다.